

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Touto cestou uplatňuji své právo podat připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezující akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Jako obyvatel jižního Plzeňska s tímto návrhem v navrženém rozsahu zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Souhrnný dopad na zdraví obyvatel chybí

Nesouhlasím s tím, že chybí posouzení souhrnného dopadu všech tří akceleračních oblastí na zdraví obyvatel jižního Plzeňska. Dopady izolované turbíny a dopady tří navazujících větrných parků jsou diametrálně odlišné. Obyvatelé budou vystaveni hluku z více směrů, dlouhým horizontům plným turbín a kumulaci flicker efektu. Dokumentace tento souhrnný stav nezobrazuje.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); čl. 31 a čl. 35 Listiny.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

2. Bezkonfliktnost není v dokumentaci doložena

V dokumentaci chybí jasné doložení bezkonfliktnosti, kterou pro akcelerační režim vyžaduje směrnice RED III. Materiál namísto důkazů o bezkonfliktnosti opakovaně odkládá řešení střetů do navazujících řízení (hluková studie, biologické průzkumy, monitoring mortality). To je ovšem v rozporu s logikou akceleračního režimu, který má být vyhrazen pro lokality bez podstatných střetů.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

3. Odsouvání dopadů degraduje smysl akceleračních oblastí

Námítkou je, že odsouvání řešení dopadů do dalších řízení vyprazdňuje smysl akceleračního režimu. Akcelerační režim má fungovat pro lokality s vyřešenými střety. Pokud návrh počítá s vyřešením střetů až v dalších řízeních, popírá vlastní logiku akceleračního režimu a vystavuje obyvatele riziku, že budou rozhodnutí činěna bez dostatku informací.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

4. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námítkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: Huso, M. M. P. (2015). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Journal of Wildlife Management.

5. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

6. Charakter venkovské krajiny bude zásadně poškozen

Nesouhlasím s tím, aby venkovská krajina jižního Plzeňska byla obětována ve prospěch jediného typu energetického využití. Jižní Plzeňsko představuje stále zachovalou venkovskou krajinu s otevřenými výhledy a dominantami obcí. Umístění stovek metrů vysokých větrných elektráren bude vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů a charakter této krajiny zásadně promění. Tento dopad není v dokumentaci dostatečně kvantifikován.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

Podpůrně uvádím odbornou referenci: Pasqualetti, M. J. (2011). Opposing wind energy landscapes: A search for common ground. Annals of the Association of American Geographers.

7. Spánek a kvalita života obyvatel jsou ohroženy

Námítkou je, že návrh nedostatečně zohledňuje vliv větrných elektráren na spánek a celkovou kvalitu života obyvatel okolních obcí. Recenzované přehledy potvrzují, že hluk z VTE může u dotčených obyvatel zvyšovat výskyt poruch spánku a obtěžování. Naše obce přitom budou mít turbíny v relativní blízkosti horizontu, ze kterého se hluk dobře šíří. Bez detailní hlukové studie nelze tato rizika vyloučit.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny; princip prevence.

8. Brownfieldy a průmyslové plochy zůstaly nezohledněny

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace nedostatečně prověřuje umístění VTE na brownfieldech, v průmyslových areálech, podél dálnic a v jiných již narušených územích. Směrnice RED III preferuje umístění OZE na narušených plochách právě proto, aby byly minimalizovány zásahy do volné krajiny. Návrh tuto preferenci formálně zmiňuje, ale fakticky volí volnou krajinu jižního Plzeňska, aniž by řádně zdůvodnil, proč byly alternativy odmítnuty.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů.

Na základě výše uvedeného žádám Ministerstvo pro místní rozvoj, aby mé připomínky řádně vypořádalo a aby akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice nebyly do návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu zahrnuty.

V dne

Podpis: